



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO AFFARI GENERALI

REGISTRO GENERALE N. 1562 del 08/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 98 del 08/10/2026

PROPOSTA N. 2731 del 06/10/2026

OGGETTO: Approvazione microstruttura ed assetto del Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Delibera di Giunta n. 351 del 28/11/2024 e successiva n. 68 del 28/02/2025 e' stata ridefinita la forma della "macrostruttura" organizzativa di questo Comune;
- con Decreto del Sindaco n. 8 del 3/03/2025, a decorrere dal 1/03/2025 e successivo decreto n. 25 del 17/06/2025 alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di direzione del Settore " Affari Generali e Servizi al Cittadino"
- a seguito dell'esito delle progressioni verticali in deroga alcuni dipendenti in forza presso il Settore " Affari Generali e Servizi al Cittadino" sono stati inquadrati in differenti Aree Funzionali, firmando il nuovo contratto di lavoro con effetto a far data dal 1°aprile 2026.

Dato atto che nella "macrostruttura" vigente il Settore "Affari Generali e servizi al Cittadino" è articolato nei seguenti Servizi:

- a) Privacy e DPO;
- b) Albo Pretorio e Notifiche;
- c) Servizi Demografici e Statistiche;
- d) Centralino e Portineria;
- e) Protocollo e Archivio;
- f) Servizi Informativi, Informatici e Portale;
- g) Transizione al Digitale.

Richiamati:

- l'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, secondo il quale "Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art. 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro(...). Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità" nonché" la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici".
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e l'art. 67 dello Statuto dell'Ente che individuano le funzioni dei Dirigenti dell'Amministrazione comunale;
- il Capo VII (le posizioni e i livelli organizzativi) del vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 332 del 21/11/2023 avente ad oggetto "Approvazione Nuovi Profili Professionali in applicazione del CCNL 16 novembre 2022 e la successiva integrazione di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 06/06/2025;
- l'art. 12 del CCNL 23/02/2026;
- il CCDI 2025-2027 normativo - parte economica 2025, sottoscritto in data 18/12/2025;
- l'art. 5, comma 1, della L. 241/1990 che stabilisce che il Dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a se' od altro dipendente addetto all'unità' la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione - del provvedimento finale; - l'art.6 della L. 241/1990 e s.m.i. che definisce i compiti del responsabile del procedimento;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Atteso che:

- in forza delle richiamate disposizioni, nelle competenze della dirigenza, inerenti l'esercizio dei poteri datoriali in materia di organizzazione degli uffici e di gestione dei rapporti di lavoro, rientra, tra l'altro, la determinazione della microstruttura interna al Settore di competenza da formalizzare con proprio atto assunto con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro;
- a seguito della definizione delle progressioni tra le aree ex art. 13, c. 6, CCNL 16.11.2022 comparto Funzioni Locali, si ritiene necessario rimodulare la vigente Microstruttura al fine di riorganizzare e meglio esplicitare i compiti e le attività dei numerosi servizi afferenti al Settore;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere a definire l'assetto organizzativo interno al Settore " Affari generali e Servizi al cittadino" e all'assegnazione del personale alle funzioni che afferiscono ai relativi Servizi, al fine di garantire un quanto più efficiente funzionamento degli uffici, funzionale, altresì, al raggiungimento degli obiettivi assegnati;

Ritenuta l'inesistenza di posizioni di conflitto, anche potenziale, del sottoscritto Dirigente e del responsabile dell'istruttoria del procedimento, la cui veridicità si attesta con la sottoscrizione del presente provvedimento, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/90, come introdotto dalla Legge anticorruzione n. 190/2012;

Considerato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di ques'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, nonché il rispetto delle regole anti corruzione e della normativa in materia di privacy;

Visti e richiamati:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265";
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto dell'Ente;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss. mm. ii..

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa – integralmente richiamate per formare parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione – e sulla base delle proprie competenze dirigenziali, in qualità di Dirigente del Settore Affari generali e servizi al cittadino”:

1. **di approvare** l'assetto organizzativo del settore, allegato alla presente sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **di attribuire** alla presente disposizione valore ricognitivo, specificando che i dipendenti già assegnati svolgono le funzioni ad essi conferite senza soluzione di continuità e comunque con decorrenza dalla data dei relativi provvedimenti di assegnazione al Settore;
3. **di precisare** che ai dipendenti assegnati al settore "Affari generali e servizi al cittadino", con apposite successive disposizioni dirigenziali, e per particolari e motivate esigenze di servizio, potranno essere attribuiti ulteriori e specifici incarichi, anche modificativi e integrativi della presente articolazione organizzativa, sempre nel rispetto del profilo di inquadramento;
4. **di stabilire**, che le successive variazioni di assegnazione del personale ai servizi/strutture per effetto di trasferimento all'interno dei settori o per effetto di mobilità interna all'Ente verranno definite con apposite disposizioni dirigenziali;
5. **di precisare** che gli atti e i provvedimenti finali devono essere proposti dai responsabili dei procedimenti individuati, che li sottoscrivono e li trasmettono al Dirigente per l'approvazione, nei termini di leggi e regolamenti, previo esame di regolarità, completezza e legittimità dell'istruttoria, dando atto che rimane impregiudicata la facoltà del Dirigente di richiamare od avocare a sé la conduzione dei procedimenti affidati ai singoli responsabili di procedimento o assegnarla ad altro dipendente;
6. **di dare atto** che le disposizioni contenute nella presente determinazione dirigenziale decorrono dalla data di pubblicazione;
7. **di dare atto**, inoltre, che il presente provvedimento verrà trasmesso agli organi di vertice, al Segretario Generale, alla R.S.U., alle O.O.S.S., nonché rubricato agli atti del Servizio Organizzazione e gestione Risorse Umane e inserito, in copia, nel fascicolo personale di ciascun dipendente;
8. **di dichiarare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa /contabile di cui all'art. 147 bis, co. 1, D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto Dirigente che adotta l'atto finale;
9. **di dare atto** che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente;
10. **di dare atto**, altresì, che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza(l. n. 190/2012 e D.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto di interesse limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto Dirigente che adotta l'atto finale;

11. **di specificare che:**

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- il presente atto non rientra nella casistica di cui all'art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e quindi non è soggetto alla pubblicazione nella specifica sezione ai fini della liquidazione del vantaggio economico;
- il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente PIAO 2026- 2028;

10. **di disporre la pubblicazione** del presente atto all'Albo pretorio' on-line ai fini della pubblicità legale, nonché la pubblicazione, ai fini della trasparenza, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente " Organizzazione - articolazione uffici".

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2731 del 06/10/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Lamezia Terme, lì 08/10/2026

Il Dirigente

Avv. PETRONIO STEFANIA